

2. 양수금 청구소송 수행 변호사 보수 지급 등 부적정

- 「고문변호사 운용요강」 제9조(변호사 보수 지급)에 따르면 소송 위임에 따른 고문변호사의 보수는 같은 요강 [별표 3] “변호사 보수 지급기준”에 따르도록 되어 있고
 - [별표 3] “변호사 보수 지급기준” 제1호 다목에 따르면 기존 판결문이 없는 소가 1억원 이상 시효소송의 변호사 보수 한도는 440만 원 (VAT 포함)으로 되어 있으며
 - 같은 기준 제2호 가목 및 나목에 따르면 기존 판결문이 없는 소가 1억 원 이상 시효소송의 경우 보수금의 30%를 착수금 (나머지 70%는 성공보수금)으로 하고, 피고들의 전부자백 또는 무변론(공시송달 포함)으로 종결 시 소가에 따라 산정한 보수의 50%를 심급별 전체보수로 하도록 되어 있음
- 그런데, ○○○○○부에서 제기한 양수금 청구소송 중 소가 1억 원 이상인 42건에 대한 변호사 보수 지급 실태를 점검한 결과
 - 채무자 ○○○(□□은행 △△△△△△)의 경우 ○○○○○부에서 양수금 청구소송(□□지법 △△△△가소△△△△, 소가 5억 원)을 제기하여 2018. 1. 10. 공사가 공시송달로 승소하였으므로 변호사 보수로 총보수의 50%(220만 원¹⁾)만을 지급하여야 하나 소송을 수행한 법무법인 △△에 100%(440만 원)를 지급하였고

1) 소가(5억 원)에 대한 보수는 5,005,000원이나 “변호사 보수 지급기준” 제1호 다목에 따라 대여금 청구소송의 변호사보수 한도는 440만 원(부가가치세 포함)임

- 채무자 ○○○(□□은행 △△△△△△△)의 경우 ○○○○○부(舊
 ◆◆◆◆◆부)에서는 시효연장을 위한 지급명령(□□지법 △△△△
 차전△△△△, 소가 5억 원)을 신청하였고, 이에 대해 ◆◆◆◆의
 파산관재인이 파산을 사유로 이의신청하였으며
- 파산폐지결정(2011. 2. 11. 확정)으로 시효가 10년 연장²⁾되어
 더 이상 소송이 불필요한데도 시효연장을 위해 변호사에게
 소송을 의뢰하여 착수금 1,502천 원 및 인지대 1,664천 원을
 지급하였고
- 또한 변호사 착수금(30%) 지급 시 “변호사 보수 지급기준”에 따른
 착수금 한도 1,320천 원[보수한도(440만 원)X 30%=1,320천 원]
 보다 182천 원이 많은 1,502천 원을 지급하는 등
- [표 2]와 같이 공시송달로 소송종결 되었음에도 변호사 보수를
 100% 지급하거나 파산자 또는 완제자에게 불필요한 소송을
 제기하여 이후 소를 취하하는 등으로 인해 소송비용 12,385
 천 원을 더 지급한 것으로 확인됨³⁾

2) 「인수채권 소멸시효관리규정」 제6조(소멸시효완성기간) [별표 1]에 따라 소멸시효완성
 일은 파산폐지결정 확정일로부터 10년임

3) 총 과다지출액 12,385천 원 중 8,532천 원은 ‘고문변호사 위촉 및 소송위임 계약서’
 제7조(보수)에 따라 환수 가능

[표 2] 양수금 청구소송 비용 과다 지출 내역

(단위 : 천 원)

차주번호 (차주명)	소송 수행 변호사	소송비용 내역						
		지급액		과다 지출 보수 (환수대상)			불필요한 소제기 (환수불가)	
		인지대	변호사 보수	정당 보수	환수액(A)	환수 사유	인지대 (B)	변호사 보수(C)

총
과다지출
(A+B+C)

“기재 생략”

【조치할 사항】

◇ ○○○○○부장은 양수금 청구소송 비용 중 잘못 지급된 변호사 보수 8,532천 원을 환수하고 위 관련자 팀장 ○○○ 등 2명에게 주의를 촉구하며, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바람 (시정)

< 관련자 >

소 속	직 위	직 급	성 명	담당업무	담당기간	현 근무지
-----	-----	-----	-----	------	------	-------

“기재 생략”